

0029570-46.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2071206/2021 - 24º D.P. PONTE RASA, 16755848 - 24º D.P. PONTE RASA, 1133/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2071206 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0029570-46.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0029570-46.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2071206/2021 - 24º D.P. PONTE RASA, 16755848 - 24º D.P. PONTE RASA, 1133/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2071206 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERBERT WILIAN CINTRA TEIXEIRA PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ERBERT WILIAN CINTRA TEIXEIRA PINTO, porquanto, conluiado com Fagner Mascarenhas Barbosa e Anderson Sodré Dias - que já foram condenados em agosto de 2021 pelo mesmo crime (fls. 444/448) - teria cometido o crime previsto no inciso IV, do §4º no e §1º do art. 155, na forma tentada, combinado com a alínea "j", inciso II do art. 61, todos do Código Penal. Consta na exordial que no dia 12 de março de 2021, durante o período de repouso noturno e estado de calamidade pública, por volta das 3h40min, na Rua Professora Maria Lício

Rizzo nº 32, Cidade Líder, nesta cidade, o acusado, previamente ajustado com as mencionadas pessoas, teria tentado subtrair, em proveito comum, itens de vestuários e artigos pessoais diversos, pertencentes a J.C.P., não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida (fls. 245/246), providência ratificada a fls. 406/411. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 347), ofertou resposta à acusação (fls. 375). A instrução processual contou com as oitivas da vítima e de duas testemunhas. O réu é revel. Na fase do art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates o Ministério Público pugnou pela procedência integral desta ação penal. A DPE por sua vez, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado subsidiariamente reclamando o afastamento da causa de aumento de pena e da circunstância agravante apontadas na denúncia, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência parcial desta ação penal, excluindo-se a causa de aumento do repouso noturno, circunstância que, segundo entendimento atual do Colendo STJ, somente é aplicável ao furto simples. A vítima, João Carlos, disse que na noite anterior aos fatos notou ausência de roupas, de uma bicicleta e de uma maleta de arma de fogo. Informou o fato à sua esposa, que também percebeu que uma "chapinha" e roupas suas também haviam sido subtraídos. Por estas razões, a vítima deixou um sobrinho, que morava perto da casa de onde a família estava se mudando, avisado. O referido sobrinho, no dia dos fatos, ao ver luz acesa na casa, acionou a polícia. A vítima presenciou a prisão do réu e seus dois comparsas no interior de sua casa. Disse que um deles admitiu ter furtado anteriormente bens da casa. Disse que havia, em uma mochila que estava em um carrinho na garagem, roupas subtraídas da casa e ferramentas que não eram suas. Os policiais militares Caíque e Rafael disseram, após ser acionados via Copom, relataram ter prendido o réu com seus dois comparsas no interior da casa da vítima. Confirmaram o encontro de uma mochila contendo roupas subtraídas da casa, bem como ferramentas. O réu é revel. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do auto de exibição e apreensão de fls. 13. A prova coligida demonstrou que os fatos se deram na forma preconizada na exordial acusatória como explicitado. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP fixo a sanção-base em 2 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea "j", do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. Em face da tentativa é de rigor a redução das sanções em um terço - fração mínima abstratamente prevista vez que o acusado percorreu parte considerável do "iter criminis" até a chegada da polícia e foi preso no interior do imóvel local dos fatos: 1 ano, 4 meses de reclusão e 6 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto conforme prevê a alínea "c", do §2º, do art. 33, do CP. Nos termos do "caput" e do §2º, do art. 44, do CP, é viável a substituição da sanção corporal por prestação de serviços à comunidade a ser convenientemente especificada na fase executória e mais 10 dias-multa. Defiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ERBERT WILIAN CINTRA TEIXEIRA PINTO, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição contida no inciso IV do §4º do art. 155, do CP, na forma tentada, às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial de expiação ABERTO, bem como 6 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A pena corporal restou SUBSTITUÍDA por prestação de serviços à comunidade a ser convenientemente especificada na fase executória e mais 10 dias-multa. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Autorizo a destruição dos bens apreendidos (fls. 12/13) oficiando-se a D. Autoridade Policial. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA